

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६

English title: National ID and Registration Act, 2020

www.lawcommission.com । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति । २०७६ । १० । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ । २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १८ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यक्तिका वैयक्तिक र । जैविक विवरण तथा राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, । एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यबाट । उपलब्ध सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवम् सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने तथा । व्यक्तित्वगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “जैविक विवरण” भन्नाले दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिमको । जैविक विवरण सम्झनु पर्छ । (ख) “तथ्याङ्क भण्डार” भन्नाले दफा ३० बमोजिमको वदियुतीय तथ्याङ्क । भण्डार (इलेक्ट्रोनिक डाटा) सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तथ्याङ्क । भण्डारण गर्ने प्रयोजनका लागि खडा गरिएको अभिलेख पुस्तिका वा । वदियुतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको । नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । www.lawcommission.com । (घ) “दर्ता कतिब” भन्नाले पञ्जीकरण तथा नागरिक अभिलेख राख्न खडा । गरिएको अभिलेख दर्ता पुस्तिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आधुनिक । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको तथ्याङ्क भण्डारलाई । समेत जनाउँछ । (ङ) “पञ्जीकरण” भन्नाले नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने । तथा व्यक्तित्वगत घटना दर्ता गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (च) “पञ्जिकाधिकारी” भन्नाले दफा १७ अनुसारको पञ्जिकाधिकारी । (रजिष्ट्रार) सम्झनु पर्छ । (छ) “परिचय नम्बर” भन्नाले दफा ६ बमोजिम प्रदान गरिएको राष्ट्रिय । परिचय नम्बर सम्झनु पर्छ । (ज) “परिचयपत्र” भन्नाले दफा ९ बमोजिम प्रदान गरिएको राष्ट्रिय । परिचयपत्र सम्झनु पर्छ । (झ) “परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति” भन्नाले दफा ४ बमोजिम योग्यता । पुगेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ञ) “बसाइँ सराइ” भन्नाले नेपालभित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय । तहको क्षेत्रमा वा एउटै स्थानीय तहको एक वडाबाट अर्को वडामा । स्थायी रुपमा बसाइँ सर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वदिशमा । बसाइँ सरी जाने वा वदिशबाट बसाइँ सरी नेपालमा आउने कार्य तथा । एक सय असी दनिभन्दा बढी अवधिको लागि अस्थायी रुपमा बसाइँ । सर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (ट) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ठ) “महानिदेशक” भन्नाले विभागको महानिदेशक सम्झनु पर्छ । (ड) “राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली” भन्नाले राष्ट्रिय परिचयपत्र । वितरणका लागि नागरिका सूचना र विवरणहरु एकीकृत रुपमा । व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा र । विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले । स्थापना गरेको वदियुतीय प्रविधिमा आधारित तथ्याङ्क भण्डारण प्रणाली । सम्झनु पर्छ ।

www.lawcommission.com । (ढ) “विभाग” भन्नाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सम्झनु । पर्छ । (ण) “वैयक्तिक विवरण” भन्नाले व्यक्तिको परिचय खुल्ने नाम, थर, ठेगाना, । लङ्गि, जन्म मिति, बाबु, आमा, पति, पत्नी, बाजे, बज्यैको नाम तथा । सोसँग सम्बन्धित विवरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको । कुनै कार्यालय वा निकायमा रहेको व्यक्तिको योग्यता, पेशा, व्यवसाय, । आय, स्वामित्व सम्बन्धी व्यक्तित्वगत विवरणलाई समेत जनाउँछ । (त) “व्यक्तित्वगत घटना” भन्नाले कुनै व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, । सम्बन्धवच्छेद तथा बसाइँ सराइ सम्झनु पर्छ । (थ) “समन्वय समिति” भन्नाले दफा ३७ बमोजिमको समन्वय समिति । सम्झनु पर्छ । (द) “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला । अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा । सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य अधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (ध) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा परिचय नम्बर । ३. परिचयपत्र लागू हुने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको । जिल्लामा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको मिति देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू हुनेछ । ४. परिचयपत्र प्राप्त गर्ने योग्यता: (१) प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त । गरेको वा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिसँग यस ऐन बमोजिम । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य हुनेछ । कुनै पन नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय । परिचयपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नागरिकता प्राप्त गर्ने । उमेर पूरा नभएको नेपाली नागरिकले तोकिए बमोजिमको नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र । प्राप्त गर्न सक्नेछ । ५. जानकारी गराउने दायित्व: परिचय नम्बर र परिचयपत्रको लागि आवश्यक पर्ने विवरण । उपलब्ध गराउने, परिचयपत्र नम्बर सहितको परिचयपत्र लिन तथा परिचयपत्रमा । www.lawcommission.com । उल्लिखित विवरणमा हेरफेर भएमा वा कुनै कारणबाट प्रयोगमा आउन नसक्ने

भएमा । सोको जानकारी स्थानीय अधिकारीलाई गराउने दायित्व सम्बन्धति व्यक्तिको हुनेछ । ६. परचिय नम्बर: (१) परचियपत्र प्रदान गर्ने क्रममा परचियपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिलाई । नदोहोरनि गरी महानरिदेशकबाट राष्ट्रिय परचिय नम्बर प्रदान गरिनेछ । (२) परचिय नम्बर प्राप्त व्यक्तिको मृत्यु भएको वा कुनै कारणबाट त्यस्तो । व्यक्तिको परचियपत्र रद्द भएको वा कायम नरहेको अवस्थामा समेत उपदफा (१) । बमोजमिको परचिय नम्बर कायमै रहनेछ । (३) दफा ३ बमोजमि परचियपत्र लागू भएको जिल्लामा बसोबास गर्ने नेपाली । नागरिका सन्तानको जन्मदर्ता गर्दाको बखत स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले विभागबाट । तोकिए बमोजमि परचिय नम्बर प्राप्त गरी सम्बन्धति व्यक्तिलाई त्यस्तो परचिय नम्बर । प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परचिय नम्बर प्रदान गर्न सम्बन्धति व्यक्तिको । जैविक विवरण आवश्यक पर्ने छैन । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाबालक राष्ट्रिय ।

परचियपत्र प्रदान गर्नु पर्ने अवस्थामा तोकिए बमोजमिका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण । समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तर नाबालक राष्ट्रिय परचियपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि राष्ट्रिय । परचियपत्र लाँदा पुनः जैविक विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) परचिय नम्बर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७. परचियपत्र प्राप्त गर्न नविदन दनु पर्ने: (१) दफा ३ बमोजमि परचियपत्र लागू भएको । जिल्लामा बसोबास गर्ने र त्यसरी परचियपत्र लागू हुँदाको बखत सोह्र वर्ष उमेर पुगेका । व्यक्तिले सो जिल्लामा परचियपत्र लागू भएको मितिले दुई वर्षभित्र र परचियपत्र लागू भएपछि सोह्र वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिले उमेर पुगेको मितिले दुई वर्षभित्र परचियपत्र प्राप्त । गर्नको लागि स्थानीय अधिकारी समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि व्यक्तिले परचिय नम्बर प्राप्त गरेको । भए त्यस्तो परचिय नम्बर र परचिय नम्बर प्राप्त नगरेको भए सोही व्यहोरा खुलाउनु । पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले नविदन । www.lawcommission.com । दनि व्यक्तिको स्पष्ट मुखाकृति देखि गरी वदियुतीय (डजिटल) तस्वीर, दुवै हातका दश । औलाको वदियुतीय छाप, आँखाको नानी (आइरिस), हस्ताक्षर लगायतका तोकिए । बमोजमिका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण लनु पर्नेछ । तर जैविक विवरणहरू सङ्कलन गर्दा कुनै वा सबै औला नभएका व्यक्तिका । हकमा सो व्यहोराको कैफियत जनाई सम्भव भएसम्मका जैविक विवरण लइनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र परचियपत्रको लागि नविदन नदनि । व्यक्तिले सो अवधिभित्र परचियपत्र माग गरी नविदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले तोकिए । बमोजमिको वलिम्ब दस्तुर समेत बुझाउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि दनि नविदनको ढाँचा तथा नविदन साथ पेश गर्नु पर्ने । कागजातको विवरण तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि नविदन दाँदा तोकिए बमोजमि वदियुतीय ढाँचामा समेत । दनि सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ८. नविदन उपर छानबनि गर्ने: (१) दफा ७ बमोजमि पर्न आएको नविदनको आधारमा । स्थानीय अधिकारीले आवश्यक छानबनि गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थानीय अधिकारीले आवश्यक छानबनिको क्रममा । कुनै थप कागजात वा विवरण आवश्यक भएमा नविदकसँग त्यस्तो कागजात वा विवरण । माग गर्न तथा थप छानबनि गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि स्थानीय अधिकारीले गरेको छानबनिबाट नविदक । परचियपत्र प्राप्त गर्न योग्य भएमा यस ऐन बमोजमि आवश्यक पर्ने वैयक्तिक र जैविक । विवरण प्राप्त भएपछि परचियपत्र उपलब्ध गराउनका लागि विभाग समक्ष सफारिस । गर्नेछ । ९. परचियपत्र प्रदान गर्ने: (१) दफा ७ बमोजमि प्राप्त नविदन तथा दफा ८ बमोजमि । परचियपत्र उपलब्ध गराउनको लागि सफारिस भएका व्यक्तिको नविदन सहितको विवरण । अभिलेख राख्ने तथा प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय अधिकारीले विभागमा पठाउनु । पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त विवरणको अभिलेख कायम गरी महानरिदेशकले । जैविक विवरण, वदियुतीय चपिस र सुरक्षण सहितको स्मार्टकार्ड प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय । परचियपत्र जारी गर्नेछ ।

www.lawcommission.com । (३) परचियपत्रको दृश्य भागमा सम्बन्धति व्यक्तिको देहायका विवरण देखि गरी । उल्लेख गरिनेछ:- । (क) नाम, थर, । (ख) जन्ममिति, । (ग) लङ्गि, । (घ) राष्ट्रियता, । (ङ) परचिय नम्बर, । (च) फोटो, । (छ) परचियपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, । (ज) स्थायी ठेगाना, । (झ) नागरिकताको कसिमि र नागरिकता नम्बर (नागरिकताको प्रमाणपत्र । प्राप्त व्यक्तिको हकमा) । (४) परचियपत्र प्राप्त गर्न नविदन दनि नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई । नागरिकताको आधारमा र नागरिकता प्राप्त नगरेको तर नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न । योग्य व्यक्तिलाई तोकिए बमोजमिका प्रमाणको आधारमा परचियपत्र प्रदान गरिनेछ । (५) नाबालक राष्ट्रिय परचियपत्रको लागि संलग्न गर्नु पर्ने विवरण, परचियपत्रको । ढाँचा लगायतका अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. परचियपत्रको मान्यता र प्रयोग: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए । तापनि परचियपत्र लागू भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको निकाय, संस्था तथा । नजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने कुनै पन सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सेवा सुविधाको । माग गर्दा परचियपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । तर परचिय नम्बरको आधारमा नजिको विवरण हेर्न मिल्ने अवस्थामा परचियपत्र । नभए पनि परचिय नम्बरको आधारमा त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) परचियपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि मुख्य आधार तथा व्यक्तिको । पहिचानको प्रमाणको रुपमा मान्यता दिइनेछ । (३) सरकारी तथा नजी संस्थाले कुनै सेवा दनिको लागि कुनै परचियपत्र जारी । गरेको वा सोको लागि कुनै परचियपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो । www.lawcommission.com । परचियपत्रको सट्टा यस ऐन बमोजमिको परचिय नम्बर वा

परचियपत्रलाई उपयोग गर्न । सकनिछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परचिय नम्बर वा परचियपत्र उपयोग गर्ने प्रयोजनको । लागिसरकारी तथा नजिी संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी यस ऐन बमोजमि । सङ्कलन भएको वविरणमध्ये तोकिए बमोजमिका वविरणमा त्यस्तो संस्थालाई तोकिए । बमोजमिको दस्तुर लई मन्त्रालयले पहुँच उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (५) प्रचलति कानून बमोजमि कुनै प्रयोजनको लागि जारी भएका परचियपत्र वा । प्रमाणपत्रमा समावेश हुने वविरण यस ऐन बमोजमि राष्ट्रिय परचिय व्यवस्थापन सूचना । प्रणालीमा समावेश भइसकेपछि त्यस्ता परचियपत्र वा प्रमाणपत्रको काम राष्ट्रिय । परचियपत्रबाटै हुन सक्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी । आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (६) परचियपत्रको मान्यता र प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि । हुनेछ । ११. अभिलेख राख्ने: (१) यस ऐन बमोजमि प्रदान गरिने परचियपत्रको वदियुतीय चीप्स र । राष्ट्रिय परचिय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा परचियपत्र वा परचिय नम्बर प्रदान गरिएको । व्यक्तिको देहाय बमोजमिको वविरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछ:- । (क) नाम, थर, । (ख) जन्म मिति, । (ग) लङ्गि, । (घ) राष्ट्रियता, । (ङ) राष्ट्रिय परचिय नम्बर, । (च) परचियपत्र जारी मतिर जारी गर्ने अधिकारी, । (छ) फोटो, । (ज) ठेगाना (स्थायी र अस्थायी), ।

(झ) नागरिकिताको कसिमि र नागरिकिता नम्बर (नागरिकिताको प्रमाणपत्र । प्राप्त व्यक्तिको हकमा), । (ञ) जैविक वविरण, । www.lawcommission.com । (ट) बाबु, आमाको नाम, । (ठ) बाजे, बज्यैको नाम, । (ड) पति वा पत्नीको नाम, । (ढ) तोकिए बमोजमिका अन्य वविरण । (२) परचियपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिको वैयक्तिक तथा जैविक वविरण अद्यावधिक । गर्ने र त्यसको आधारमा अद्यावधिक परचियपत्र उपलब्ध गराउने कार्यवधितोकिए । बमोजमि हुनेछ । १२. वविरण सच्याउन सक्ने: (१) परचियपत्रमा उल्लिखित वविरणमा कुनै त्रुटि भएमा वा । वविरण थपघट गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो वविरण सच्याउन वा थपघट । गर्न तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष नविदन दनु । पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदनको आधारमा वविरण सच्याउन सकनिछ । (३) यस दफा बमोजमि वविरण सच्याउँदा परचिय नम्बर परिवर्तन हुने छैन । १३. परचियपत्र रद्द गर्ने: (१) मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकिएको अधिकारीले देहायको कुनै । अवस्थामा परचियपत्र रद्द गर्न सक्नेछ:- । (क) दफा ४ बमोजमि योग्यता नपुगेको व्यक्तिले परचियपत्र लिएमा, । (ख) झुट्टा वविरण पेश गरी परचियपत्र लिएमा, । (ग) वदिशी नागरिकले यस ऐन वपिरीत परचियपत्र लिएमा, । (घ) परचियपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपालको नागरिक नरहेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि परचियपत्र रद्द गर्ने नरिणय उपर चर्तित नबुझ्ने । व्यक्तिले त्यस्तो नरिणयको जानकारी पाएको मतिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च । अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १४. परचियपत्र कायम नरहने: (१) परचियपत्र प्राप्त व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृतकको । परचियपत्र कायम रहने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि परचियपत्र कायम नरहेको अवस्थामा सोको अभिलेख । www.lawcommission.com । अद्यावधिक गरी तथ्याङ्क भण्डार तथा अभिलेखमा रहेको मृतकको वविरण सुरक्षित । राखिनेछ । १५. छानबनिको अभिलेखीकरण: (१) कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको परचियपत्र दफा १३ । बमोजमि रद्द गर्ने कारबाही प्रारम्भ भएकोमा कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म परचियपत्रको । प्रयोग गर्न नपाइने गरी कारबाहीको क्रममा रहेको व्यहोरा वभिगले सम्बन्धित व्यक्तिको । परचियपत्र सम्बन्धी वदियुतीय अभिलेखमा जनाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कारबाहीबाट परचियपत्र कायम हुने देखिएमा सो । छानबनिको अभिलेख तथ्याङ्क भण्डारमा मात्र रहने व्यवस्था मिलाइनेछ । १६. प्रतलिपि सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजमि लिएको परचियपत्र हराएमा, नासिएमा, । काम नलाग्ने भएमा, परचियपत्रको दृश्य भागमा रहेको वविरण परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा । वा अन्य कारणबाट परचियपत्रको प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा सोको प्रतलिपिलिनि । सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा र सो सम्बन्धमा छानबनि गर्दा व्यहोरा । साँचो ठहरिएमा स्थानीय अधिकारीले सफारिस सहित वभिगमा पठाउनु पर्नेछ र वभिगले । सोको अभिलेख जनाई तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई नजिलाई परचियपत्रको प्रतलिपि ।

प्रदान गर्नेछ । (३) परचियपत्रको प्रतलिपि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-३ । पञ्जीकरण सम्बन्धी व्यवस्था । १७. पञ्जिकाधिकारी: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि वभिगको महानरिदेशक केन्द्रीय । पञ्जिकाधिकारी (रजिष्ट्रार) को रुपमा रहनेछ । (२) प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयको प्रशासकीय । प्रमुखको रुपमा कामकाज गर्न अधिकार प्राप्त कर्मचारी, वदिशस्थति नेपाली नयोगमा । पञ्जीकरण सम्बन्धी कार्य गर्न तोकिएको अधिकृत तथा महानरिदेशकले तोकैका अन्य । पदाधिकारीले केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारीको मातहतमा रहने गरी स्थानीय पञ्जिकाधिकारी । (रजिष्ट्रार) को रुपमा कार्य गर्नु पर्नेछ । (३) पञ्जीकरण व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वडा कार्यालय तथा मन्त्रालयले । तोकदिएका अन्य कार्यालयले स्थानीय पञ्जीकरण कार्यालयको रुपमा कार्य गर्नेछ । www.lawcommission.com । १८. व्यक्तितगत घटनाको सूचना: (१) देहायको अवस्थामा देहायका व्यक्तिले व्यक्तितगत घटना । दर्ता गराउनको लागि त्यस्तो घटना घटेको पैतीस दिनभित्र तोकिए बमोजमिको फाराम । भरी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना गर्नु पर्नेछ:- । (क) जन्मको सूचना बाबु वा आमा र नजिहरुको अनुपस्थितिमा परिवारको । अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले, । (ख) मृत्युको सूचना बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा वा छोरीले र नजिहरुको । अनुपस्थितिमा परिवारको अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले, ।

(ग) विवाहको सूचना पतपितृनी दुवैले, । (घ) सम्बन्ध वचिछेदको सूचना सम्बन्ध वचिछेद भएका सम्बन्धति । व्यक्तिमध्ये कुनै एकले, । (ङ) बसाइँ सराइको सूचना परिवारको अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले । (२) व्यक्तिगत घटना नेपालबाहिर घटेको भए उपदफा (१) बमोजमि सूचना । दनु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति नयोगमा वा नेपाल आएपछि । पैतीस दिनभित्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि व्यक्तिगत घटनाको सूचना दनु पर्ने कर्तव्य भएको । व्यक्तिले त्यस्तो सूचना दर्ता गराउनको लागि कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारेसनामा दनि । सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि व्यक्तिगत घटनाको सूचना दनु पर्ने कर्तव्य भएको । व्यक्ति नभएको अवस्थामा तोकिए बमोजमिको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना दनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि व्यक्तिगत घटनाको सूचना ददा तोकिए बमोजमि । वदियुतीय माध्यमबाट दनि व्यवस्था मलाउन सकनिछ । १९. व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने: (१) दफा १८ बमोजमिको सूचना प्राप्त हुनासाथ स्थानीय । पञ्जिकाधिकारी वा नयोगको अधिकार प्राप्त कर्मचारीले देहाय बमोजमि गरी त्यस्तो । घटना सम्बन्धति दर्ता कतिबामा दर्ता गर्नेछ:- । (क) सूचना दनि आउने व्यक्तिले भरेको फाराम ठीक छ छैन जाँची ठीक । नभए ठीक गर्न लगाई, र । (ख) सूचना गर्न आउने व्यक्ति लेखपढ गर्न नजान्ने भए नजिले भने बमोजमि । आफैले फाराम भरी वा भर्न लगाई पढी बाची नजिको ल्यापचे सहीछाप । www.lawcommission.com । गराई । (२) सम्बन्ध वचिछेदको सूचना दर्ता गर्दा सो सम्बन्धमा अदालतबाट भएको ।

नरिणय समेत हेरी दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) दफा १८ को उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको म्याद नाघेपछि व्यक्तिगत । घटनाको दर्ता गराउन आएमा तोकिए बमोजमिको वलिम्ब शुल्क लई त्यस्तो व्यक्तिगत । घटना दर्ता गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि व्यक्तिगत घटना दर्ता भएपछि स्थानीय पञ्जिकाधिकारी । वा नयोगले सोको वविरण वभाग समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त वविरणको आधारमा वभागले सम्बन्धति । व्यक्तिको वैयक्तिक अभिलेखमा वविरण अद्यावधकि गर्नु पर्नेछ । (६) नेपालमा रहेको वदिशीको कुनै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु पर्ने भएमा तोकिए । बमोजमिको प्रमाण सहति आफू बसोबास गरेको स्थानको स्थानीय पञ्जिकाधिकारी समक्ष । सूचना गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि सूचना गर्दा नेपालमा कूटनीतिक नयोग रहेको । वदिशी नागरिकको हकमा सम्बन्धति कूटनीतिक नयोगको सफारिस समेत पेश गर्नु । पर्नेछ । (८) उपदफा (६) बमोजमि सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले । आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो वदिशीको व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु पर्नेछ । (९) नेपालमा रहेका वदिशीको व्यक्तिगत घटनाको सूचना दनि तथा व्यक्तिगत । घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. प्रमाणपत्र दनि: (१) दफा १९ बमोजमि व्यक्तिगत घटनाको सूचना दर्ता भएपछि स्थानीय । पञ्जिकाधिकारीले दफा १८ को उपदफा (१) बमोजमिका व्यक्तिलाई व्यक्तिगत घटना । दर्ताको प्रमाणपत्र दनिछ । (२) दफा ३ बमोजमि परिचयपत्र लागू भएको जिल्लामा बसोबास गर्ने व्यक्तिको । मृत्यु दर्ता बाहेक अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा यस ऐन बमोजमि परिचय नम्बर प्राप्त । भएपछि मात्र त्यस्तो व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि व्यक्तिगत घटनाको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी अन्य । व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । www.lawcommission.com । २१. दर्ता गर्न तथा प्रमाणपत्र दनि नहुने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलति कानून बमोजमि स्वतः बदर हुने विवाह लगायतका व्यक्तिगत घटनाको दर्ता गर्न तथा सोको प्रमाणपत्र दनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न ल्याएमा सो घटनाको छुट्टै अभिलेख राखी सो सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमिको कारबाही गर्न सम्बन्धति नकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले स्वतः बदर हुने विवाहको परिणामबाट जन्मेका शशिको जन्म दर्ता गर्नु पर्ने वषियलाई प्रतकिल असर पार्ने छैन । २२. दर्ताको प्रमाणपत्रको नक्कल दनि सकिने: (१) दफा २० बमोजमि प्रदान गरिएको दर्ताको प्रमाणपत्र हराएमा वा कुनै प्रकारले नष्ट भएमा वा प्रयोगमा आउन नसक्ने कुरा प्रमाणति भएमा सरोकारवाला व्यक्तिले सम्बन्धति स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदनको व्यहोरा मनासबि देखेमा सम्बन्धति स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले तोकिएको दस्तुर लई दर्ताको प्रमाणपत्रको नक्कल दनिछ ।

२३. परिवारको लगत तयार गर्न कर्मचारी खटाउन सकिने: (१) व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने तथा नागरिक अभिलेख तयार गर्ने प्रयोजनको लागि लगत तयार पार्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले सो कामको लागि कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खटिएको कर्मचारीले मागेको वविरण वा सोधिएको प्रश्नावलीको जवाफ दनु सम्बन्धति व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । २४. दर्ताको मान्यता: दफा २० बमोजमि प्रदान गरिएको दर्ताको प्रमाणपत्र व्यक्तिगत घटना भएको प्रमाण हुनेछ । त्यस्तो प्रमाण कुनै पनिकार्यालय र अदालतमा पेश गर्न तथा वैयक्तिक कारोबारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । तर कुनै व्यक्तिले झुट्टा वविरण दाखलि गरी दर्ताको प्रमाणपत्र लिएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणति भएमा स्थानीय अधिकारीबाट त्यस्तो दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ । २५. वविरण सच्याउन सक्ने: (१) कुनै व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित नाम, थर, उमेर वा अन्य वविरण सच्याउनु परेमा सम्बन्धति व्यक्तिले एक पटक स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा नविदन दनि सक्नेछ । www.lawcommission.com । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको दरखास्त प्राप्त हुन आएपछि स्थानीय । पञ्जिकाधिकारीले सो सम्बन्धमा छानबनि गरी उपयुक्त देखिएमा दर्ता कतिब र दर्ताको । प्रमाणपत्रमा रहेको उमेर, नाम, थर वा अन्य वविरण एक पटक सच्याई दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको वविरण सच्याएको जानकारी स्थानीय ।

पञ्जिकाधिकारीले वभिगलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त वविरणको । आधारमा वभिगले सम्बन्धित व्यक्तिको परिचय नम्बर रहेकोमा सो परिचय नम्बरमा । रहेको त्यस्तो व्यक्तिको वविरणमा समेत सो वविरण सच्याउनु पर्नेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजिमको । दर्ता कतिबा र प्रदान गरिएको दर्ताको प्रमाणपत्रमा रहेको कुनै व्यक्तिको वविरण । एकपटक भन्दा बढी सच्याउन पाइने छैन । २६. व्यक्तितगत घटना दर्ता कतिब नरीक्षण गर्न सकिने सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय । पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा रहेको व्यक्तितगत घटना तथा नागरिक अभिलेख दर्ता । कतिब हेर्न चाहेमा तोकिएको दस्तुर लई सम्बन्धित पञ्जिकाधिकारीले दर्ता कतिब हेर्न । दनु पर्नेछ । २७. वविरण पठाउनु पर्ने: (१) स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले प्रत्येक महिना दर्ता भएको व्यक्तितगत । घटनाको वविरण केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारी तथा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय समक्ष । यथाशीघ्र पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको वविरणको आधारमा केन्द्रीय । पञ्जिकाधिकारी तथा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायले अभिलेख अद्यावधिक गरी । वार्षिक प्रतविदन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २८. सहयोग गर्नु पर्ने: (१) यो ऐन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने व्यक्तितगत घटना भएको थाहा । पाएमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका वा वडा कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई । सम्झाइ बुझाइ त्यस्तो घटनाको सूचना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गर्नु । पर्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने राष्ट्रिय । परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी कामको सलिसलामा खटएका कर्मचारी वा । www.lawcommission.com ।

पञ्जिकाधिकारीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित गाउँपालिका तथा । नगरपालिका र स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायको कर्तव्य हुनेछ । २९. घटना दर्ता सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: (१) प्रचलित कानून बमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री । राख्ने व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय पञ्जिकाधिकारी समक्ष सोको सूचना दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिको मृत बच्चा जन्मिएको वा बच्चा जन्मनासाथ मृत्यु भएकोमा । स्थानीय पञ्जिकाधिकारी समक्ष सोको सूचना दर्ता गराउन सकिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम परेको सूचना दर्ता गर्ने तथा सो बमोजिमको । घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र दनि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । वदियुतीय तथ्याङ्क भण्डार व्यवस्थापन । ३०. वदियुतीय तथ्याङ्क भण्डार स्थापना गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम सङ्कलन । गरिएका वैयक्तिक तथा जैविक वविरणहरुको एकीकृत भण्डार तथा उपयोग गर्न केन्द्रीय । वदियुतीय तथ्याङ्क भण्डार रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको तथ्याङ्क भण्डार र वभिनि सरकारी । कार्यालय तथा निकायहरुमा रहेका तथ्याङ्क भण्डारबीच सम्पर्क (लडिक) को व्यवस्था । गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको तथ्याङ्क भण्डारमा प्रचलित कानून बमोजिम । प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको वविरणलाई आबद्ध (लडिक) गर्न । सकिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम भण्डारण भएको तथ्याङ्कलाई वभिगमा तथा नेपाल । सरकारले तोकेको सरकारी डाटा केन्द्रमा समेत अतिरिक्त भण्डारण (ब्याक अप) को । व्यवस्था गरिनेछ । (५) यस दफा बमोजिम तथ्याङ्क भण्डारमा वविरणको प्रवर्षि, अतिरिक्त । भण्डारण, तथ्याङ्क प्रशोधन तथा प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३१. अन्य निकायले सङ्कलन गरेको वविरण प्रयोग गर्न सकिने: यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत । प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले सङ्कलन गरेको व्यक्तिको वैयक्तिक । वा जैविक वविरण, वदियुतीय स्वरूपमा रहेका वविरण र तथ्याङ्क परिचयपत्र प्रयोजनका । लागि नेपाल सरकारको निर्णयानुसार वभिगले प्रयोग गर्न सक्नेछ । www.lawcommission.com । ३२. वविरण अद्यावधिक गर्ने: (१) वभिगले देहायको आधारमा तथ्याङ्क भण्डारलाई । अद्यावधिक गर्न सक्नेछ:- । (क) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका व्यक्तितगत । घटनाहरु, । (ख) तोकिए बमोजिम सम्बन्धित कार्यालय वा निकायबाट प्राप्त वविरण । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागिदफा ३ बमोजिम परिचयपत्र । लागू भएको जिल्लाको हकमा व्यक्तितगत घटना दर्ता भएको आधारमा तथ्याङ्क । भण्डारमा भएको त्यस्तो व्यक्तिको वविरण स्वतः अद्यावधिक हुनेछ । (३) परिचयपत्र लागू नभएको जिल्लाको हकमा व्यक्तितगत घटना दर्ता भई । कायम रहेको वविरणलाई वदियुतीय माध्यमबाट अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो अभिलेखलाई । तथ्याङ्क भण्डारसँग आबद्ध (लडिक) गरी वविरण अद्यावधिक गरिनेछ । (४) तथ्याङ्क भण्डारमा रहेको वविरण अद्यावधिक गर्दा जुन व्यक्तिको । वविरण अद्यावधिक गर्नु पर्ने हो सोही व्यक्तिको परिचय नम्बरको आधारमा अद्यावधिक । गरिनेछ । (५) कुनै व्यक्तिले दर्ता गराएको वविरणको सम्बन्धमा द्वविधि उत्पन्न ।

भएमा वदियुतीय तथ्याङ्क भण्डारमा भएको वविरणलाई मुख्य आधार मानिनेछ । ३३. जैविक तथा वैयक्तिक वविरण गोप्य रहने: (१) तथ्याङ्क भण्डारमा रहेको व्यक्तिको जैविक । तथा वैयक्तिक वविरण गोप्य राखिनेछ र दफा ३४ बमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै । निकायलाई उपलब्ध गराइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन देहायको प्रयोजनको । लागि तथ्याङ्क भण्डारमा रहेका व्यक्तिको वविरण वभिगले गोप्य रुपमा रूजु । (भेरिफिकेशन), भडान (डिप्लिकेशन) र पहचान (आइडेन्टिफिकेशन) गरी सोको । परिणाम कानून बमोजिम सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने । छैन:- । (क) कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम । अधिकार प्राप्त अधिकारीले माग गरेमा, । (ख) अदालतले माग गरेमा, । (ग) सम्बन्धित व्यक्तिले माग गरेमा । www.lawcommission.com । ३४. तथ्याङ्क भण्डारको पहुँच तथा उपयोग: (१) सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नको नमित्त नेपाल । सरकारले तोकेको निकायले वभिगमा रहेको तथ्याङ्क तथा वविरणलाई व्यक्तिको । वैयक्तिक गोपनीयता

कायम रहने गरी आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सक्नेछ । (२) व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहने गरी सरकारी निकाय तथा । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेका संस्थालाई वभागमा रहेको तथ्याङ्क तथा विवरण । तोकिए बमोजमि उपयोग गर्न पनि सकिनेछ । (३) प्रचलित कानून बमोजमि नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायले सम्बन्धित । व्यक्तिको विवरण यकनि (भेरिफिकेशन) गर्ने प्रयोजनको लागि तथ्याङ्क निकायलाई । वभागमा रहेको तथ्याङ्कमा तोकिए बमोजमि नयिन्त्रित पहुँच पनि सकिनेछ । (४) यस ऐन बमोजमि सङ्कलन तथा भण्डारण गरिएका तथ्याङ्क एवं विवरणमा । अन्य निकायको पहुँच रहन सक्ने वा तथ्याङ्क वा विवरण अन्य निकायले । उपयोग गर्न सक्ने सीमा दफा ३३ को प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले तोके । बमोजमि हुनेछ । ३५. तथ्याङ्क भण्डारको सुरक्षा: (१) तथ्याङ्क भण्डारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नको । लागि देहाय बमोजमिको एक तथ्याङ्क सुरक्षा समितिरहनेछ:- । (क) मन्त्रालयको सचिव - अध्यक्ष । (ख) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को । कार्यालय - सदस्य । (ग) महानिर्देशक - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमिको तथ्याङ्क सुरक्षा समितिले तथ्याङ्क भण्डारमा । रहेका व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण यस ऐनको प्रयोजनको लागि एकै पटक प्राप्त गर्नु पर्ने । अवस्था आएमा सो समितिको सबै सदस्यको अनिवार्य उपस्थितिमा तथ्याङ्कको प्राप्त गर्नु । पर्नेछ । (३) विपद् परेको वा प्रणालीमा आएको प्रावधिक गडबडीको परिणाम स्वरूप । वभागमा रहेको प्रथमक तथ्याङ्क भण्डारबाट नियमित कार्य सम्पादन हुन नसकेमा । उपदफा (१) बमोजमिको तथ्याङ्क सुरक्षा समितिले वभाग वा सरकारी डाटा केन्द्रमा । रहेको अतिरिक्त तथ्याङ्क भण्डारण (ब्याकअप) बाट कार्य सुचारु गर्न आवश्यक । व्यवस्था मिलाउनेछ । www.lawcommission.com । (४) उपदफा (१) बमोजमिको तथ्याङ्क सुरक्षा समितिले परिचयपत्र तथा ।

पञ्जीकरण व्यवस्थापन प्रणालीमा तथ्याङ्क भण्डारको सुरक्षण, व्यक्तित्व घटना दर्ता । अभिलेखको सुरक्षण, परिचयपत्रको सुरक्षण, नेटवर्क स्तरमा अपनाइने सुरक्षण, एप्लिकेशन । स्तरमा अपनाइने सुरक्षण लगायतका प्रावधिक सुरक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था । मिलाउन लगाउनेछ । (५) तथ्याङ्क भण्डारमा रहेको कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणमा कुनै निकाय । वा व्यक्तिले पहुँच प्राप्त गरेको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिए बमोजमि हेर्न पाउने । गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नु । पर्नेछ । समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि । हुनेछ । परिच्छेद-५ । संस्थागत व्यवस्था । ३६. निर्देशन पनि सक्ने: नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीको । सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुरक्षण लगायतका नीतिगत विषयहरूमा आवश्यक निर्णय गर्न । तथा निर्देशन पनि सक्नेछ । ३७. समन्वय समिति: (१) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन एवं । तथ्याङ्क भण्डारको पहुँच र उपयोग सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय । कायम गर्न र परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्नको । लागि देहाय बमोजमिको एक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण समन्वय समिति । रहनेछ:- । (क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य । (ग) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को । कार्यालय (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने) - सदस्य । (घ) सहसचिव, मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने) - सदस्य । (ङ) सहसचिव, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय । www.lawcommission.com । (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने) । - सदस्य । (च) सहसचिव, नेपाल सरकारको सङ्घीय मामला । तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (सम्बन्धित । महाशाखा हेर्ने) । - सदस्य । (छ) सहसचिव, नेपाल सरकारको कानून, न्याय । तथा संसदीय मामला मन्त्रालय (सम्बन्धित । महाशाखा हेर्ने) । - सदस्य । (ज) सहसचिव, नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा । सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (सम्बन्धित । महाशाखा हेर्ने) । - सदस्य । (झ) महानिर्देशक, केन्द्रीय तथ्याङ्क वभाग । - सदस्य । (ञ) महानिर्देशक, सूचना प्रविधिविभाग । - सदस्य । (ट) महानिर्देशक । - सदस्य-सचिव । (२) समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसो समिति आफैले निर्धारण । गरे बमोजमि हुनेछ । (३) समन्वय समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य सरोकारवाला । निकायका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । ३८. समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र । अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन कार्यको समन्वय गर्ने, । (ख) वभागको काम कारबाहीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, । (ग) परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट प्राप्त । निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, । (घ) तथ्याङ्क सुरक्षा समितिले निर्धारण तथा अद्यावधिक गरेका सुरक्षण । सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने, । तर प्रणालीको सुरक्षाका लागि निर्धारण तथा अद्यावधिक गरिएका । www.lawcommission.com ।

यस्ता सुरक्षण विधिहरू गोप्य रहनेछन् । (ङ) परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीको स्तरोन्नति, कार्यक्षेत्र विस्तार, । प्रणालीको परिवर्तन, प्रणालीको समग्र व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल । सरकार समक्ष सफारिस गर्ने, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । ३९. राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण वभाग: (१) यस ऐन बमोजमि राष्ट्रिय परिचयपत्र । तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालय अन्तर्गत । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण वभाग रहनेछ । (२) नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार वभागले शाखा कार्यालय वा इकाई । स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ४०. महानिर्देशक: (१) नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले । वभागको महानिर्देशकको रुपमा काम

गर्नेछ । (२) परचियपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुरक्षण, । समन्वय र सुपरविक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी महानिदेशकको हुनेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त । महानिदेशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरणका लागि निविदनहरू सङ्कलन गर्ने । गराउने, । (ख) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरणका लागि दिइएका निविदन उपर । छानबनि गरी पञ्जीकरण गर्ने तथा परचिय नम्बर र परचियपत्र जारी । गर्ने, । (ग) तथ्याङ्क भण्डार एवं परचियपत्र तथा पञ्जीकरणसँग सम्बन्धति । अभिलेखहरू सुरक्षति र व्यवस्थति रूपमा राख्नको लागि आवश्यक । प्रबन्ध मिलाउने, । (घ) तथ्याङ्क भण्डार तथा सोसँग सम्बन्धति अभिलेखहरूको गोपनीयता । कायम राख्ने । (ङ) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीसँग अन्य निकायहरूको । तथ्याङ्क भण्डार तथा सूचना प्रवधि प्रणालीबीच सूचना आदान । www.lawcommission.com । प्रदानको प्रबन्ध मिलाउने, । (च) विभागको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा विभागबाट सम्पादन हुने काम । कारबाहीको समन्वय, अनुगमन, सुपरविक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने, । (छ) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणाली व्यवस्थापनको क्रममा । सुरक्षा निकायको समन्वयमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था समेत मिलाई । कार्य सम्पादन गर्ने गराउने, । (ज) नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण र सामाजिक । सुरक्षा सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (झ) नेपाल सरकारको स्वीकृत लिई परचियपत्र तथा पञ्जीकरण प्रवधिसँग । सम्बन्धति राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क तथा । समन्वय गर्ने, त्यस्ता निकाय वा सङ्घ संस्थासँग प्रवधिको विकास तथा । क्षमता विकासको लागि आवश्यक सहयोग आदान प्रदान गर्ने, । (ञ) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, । नियम, निर्देशिका, निर्देशन, कार्यवधि र मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने । गराउने, । (ट) नेपाल सरकार, समन्वय समिति र तथ्याङ्क सुरक्षा समितिले समय । समयमा तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने । परिच्छेद-६ । कसुर र सजाय । ४१. कसुर र सजायः (१) कसैले देहायको कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको । मानिन्छः- ।

(क) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी अभिलेख तथा तथ्याङ्क । भण्डारमा रहेको कुनै विवरण वा सूचनालाई नष्ट गर्ने, क्षति पुर्याउने, । मेटाउने, हेरफेर गर्ने, काम नलाग्ने बनाउने, अनधिकृत व्यक्तिलाई । दनि, गलत सूचना निर्माण गर्ने, तथ्याङ्क भण्डारको विवरण वा सूचना । चोरी गर्ने वा नष्ट गर्ने उद्देश्यले तथ्याङ्क भण्डार, कम्प्युटर प्रणाली । वा नेटवर्क संरचना लगायतका भौतिक पूर्वाधार, विद्युतीय तथ्याङ्क वा । तथ्याङ्क प्रणालीमा क्षति पुर्याउने, । www.lawcommission.com । (ख) तथ्याङ्क भण्डार, सञ्चार नेटवर्क वा परचियपत्र छापाइमा प्रयोग भएको । कुनै कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर सफ्टवेयर, कम्प्युटर प्रणाली वा । नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोत सङ्केत (सोर्सकोड) चोरी । गर्ने, क्षति पुर्याउने, नष्ट गर्ने वा अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गर्ने, । (ग) परचियपत्र तथा व्यक्तितगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि झुट्टा । विवरण पेश गर्ने वा त्यसको लागि गलत वा झुट्टा कागजात तयार गर्ने, । (घ) परचियपत्र तथा व्यक्तितगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रको नक्कल वा कर्ति । गर्ने, । (ङ) यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि बाहेक तथ्याङ्क भण्डार, । परचियपत्र तथा सम्बन्ध अभिलेखमा रहेको विवरणहरूको गोपनीयता । भङ्ग गर्ने, । (च) झुट्टा विवरण हो भन्ने स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै परचियपत्र तथा व्यक्तितगत । घटना दर्ता प्रमाणपत्र दनि वा दनि लगाउने, । (छ) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी विवरण सङ्कलन, । प्रशोधन वा भण्डारण सम्बन्धी काम वा सेवा प्रवाह वा सो सम्बन्धी । कार्यमा बाधा अवरोध पुर्याउने, । (ज) परचियपत्र तथा व्यक्तितगत घटना दर्ता प्रमाणपत्रमा भएको विवरण । आफूखुशी थपघट गर्ने, केरमेट गर्ने वा सच्याउने, । (झ) झुट्टा विवरण दिई दफा ४७ बमोजमिको परचियपत्र लिएमा वा त्यस्तो । परचियपत्रको विवरण आफूखुशी थपघट गरेमा, केरमेट गरेमा वा । सच्याएमा, । (ञ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम प्रतिकूलको अन्य कुनै कार्य । गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई । क्षति पुगेको बगिो र बगिो बमोजमिको जरबिना असूल उपर गरी पाँच वर्ष देखि दश । वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ङ) वा (च) बमोजमिको कसुर गर्ने । व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार । www.lawcommission.com । रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमिको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित । कानून बमोजमि जालसाजी वा कर्ति गरे बापत हुने सजायमा थप पच्चीस प्रतिशत सजाय । हुनेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (छ), (ज), (झ) वा (ञ) बमोजमिको कसुर गर्ने । व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार । रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमिको कुनै कसुर गर्न सघाउने वा अन्य कुनै व्यहोरा ले । मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

४२. मुद्दा हेर्ने अधिकारीः (१) दफा ४१ को उपदफा (१) को (छ), (ज), (झ) वा (ञ) । बमोजमिका मुद्दाको सुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति प्रमुख जिल्ला । अधिकारीलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित मुद्दा बाहेक यस ऐन बमोजमिका अन्य मुद्दाको । सुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरु कारबाही र कनिरा । गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सम्बन्धति जिल्ला अदालतमा र उपदफा (२) बमोजमि जिल्ला । अदालतले सुरु कारबाही र कनिरा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सम्बन्धति उच्च अदालतमा । लाग्नेछ । (४)

उपदफा (३) बमोजमि पुनरावेदन गर्दा नरिणय भएको पैतीस दिन भित्रि गर्नु । पर्नेछ । ४३. संक्षेपित कार्यवधि अपनाउने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही गर्दा प्रमुख जलिला । अधिकारीले संक्षेपित कार्यवधि ऐन, २०२८ अनुसारको कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । ४४. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र । सो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको । माननिछ । परिच्छेद-७ । विविधि । ४५. विवरण सङ्कलन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण: विभागले आफ्नो शाखा कार्यालय । www.lawcommission.com । वा इकाई वा स्थानीय अधिकारीबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि नागरिका वैयक्तिक । तथा जैविक विवरणहरू सङ्कलन गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन । सक्नेछ । ४६. शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था: मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापनको । लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ४७. छुट्टै परिचयपत्र जारी गर्न सकिने: (१) गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिला । तोकिएको अवधिभन्दा बढी बसोबास गर्ने अन्य विदेशीलाई तोकिए बमोजमिको दस्तुर । लई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा अवधितोकी अस्थायी प्रकृतिको छुट्टै परिचयपत्र जारी । गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अन्य विदेशीलाई परिचयपत्र प्रदान गर्दा नेपालमा । कूटनीतिक नियोग रहेको विदेशीको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगको सफारिस । समेतलाई आधार माननिछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको परिचयपत्र दिने, नवीकरण गर्ने, उपयोग गर्ने तथा । रद्द गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४८. एकीकृत प्रणाली अवलम्बन गरिने: यो ऐन बमोजमि व्यक्तितगत घटना दर्ता र परिचयपत्र । तथा परिचय नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धमा एकीकृत प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । ४९. अधिकार प्रत्यायोजन: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि । महानिदेशकलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही वा सबै अधिकार नेपाल । सरकारको कुनै अधिकृत वा कार्यालय प्रमुख भई काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न । सक्नेछ । ५०. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम । बनाउन सक्नेछ । ५१. निदेशिका वा कार्यवधिबनाउने अधिकार: मन्त्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति २०७६ । १ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १८ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक विवरण तथा राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवम् सुरक्षा व्यवस्थालाई आबद्ध गर्ने तथा व्यक्तितगत दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - (क) “जैविक विवरण” भन्नाले दफा ७ को उपदफा (३) बमोजमिको जैविक विवरण सम्झनु पर्छ । (ख) “तथ्याङ्क भण्डार” भन्नाले दफा ३० बमोजमिको विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डार (इलेक्ट्रोनिक डाटा) सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने प्रयोजनका लागि खडा गरिएको अभिलेख पुस्तिका वा विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (घ) “दर्ता कतिब” भन्नाले पञ्जीकरण तथा नागरिक अभिलेख राख्न खडा गरिएको अभिलेख दर्ता पुस्तिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आधुनिक सूचना प्रवधिको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको तथ्याङ्क भण्डारलाई समेत जनाउँछ । (ङ) “पञ्जीकरण” भन्नाले नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा व्यक्तितगत घटना दर्ता गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (च) “पञ्जिकाधिकारी” भन्नाले दफा १७ अनुसारको पञ्जिकाधिकारी (रजिष्ट्रार) सम्झनु पर्छ । (छ) “परिचय नम्बर” भन्नाले दफा ६ बमोजमि प्रदान गरिएको राष्ट्रिय परिचय नम्बर सम्झनु पर्छ । (ज) “परिचयपत्र” भन्नाले दफा ९ बमोजमि प्रदान गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्झनु पर्छ । (झ) “परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति” भन्नाले दफा ४ बमोजमि योग्यता पुगेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ञ) “बसाइँ सराइ” भन्नाले नेपालभित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहको क्षेत्रमा वा एउटै स्थानीय तहको एक वडाबाट अर्को वडामा स्थायी रुपमा बसाइँ सर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशमा बसाइँ सरी जाने वा विदेशबाट बसाइँ सरी नेपालमा आउने कार्य तथा एक सय असी दिनभन्दा बढी अवधिको लागि अस्थायी रुपमा बसाइँ सर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । (ट) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ठ) “महानिदेशक” भन्नाले विभागको महानिदेशक सम्झनु पर्छ । (ड) “राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली” भन्नाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नागरिका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा र विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विद्युतीय प्रवधिमि आधारित तथ्याङ्क भण्डारण प्रणाली सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “विभाग” भन्नाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सम्झनु पर्छ । (ण) “वैयक्तिक विवरण” भन्नाले व्यक्तिको परिचय खुल्ने नाम, थर, ठेगाना, लडिग, जन्म मिति, बाबु, आमा, पति, पत्नी, बाजे, बज्यैको नाम तथा सोसँग सम्बन्धित विवरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको कुनै

कार्यालय वा नकियामा रहेको व्यक्तिको योग्यता, पेशा, व्यवसाय, आय, स्वामित्व सम्बन्धी व्यक्तित्व वविरणलाई समेत जनाउँछ । (त) “व्यक्तित्व घटना” भन्नाले कुनै व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धवच्छेद तथा बसाइँ सराई सम्झनु पर्छ । (थ) “समन्वय समिति” भन्नाले दफा ३७ बमोजमिको समन्वय समिति सम्झनु पर्छ । (द) “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य अधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (ध) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

परचिद-२ । राष्ट्रिय परचियपत्र तथा परचिय नम्बर । ३. परचियपत्र लागू हुने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको जिल्लामा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको मिति देखि राष्ट्रिय परचियपत्र लागू हुनेछ । ४. परचियपत्र प्राप्त गर्ने योग्यता: (१) प्रचलित कानून बमोजमि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको वा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिसँग ऐन बमोजमि राष्ट्रिय परचियपत्र प्राप्त गर्न योग्य हुनेछ । कुनै पना नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परचियपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर पूरा नभएको नेपाली नागरिकले तोकिए बमोजमिको नाबालक राष्ट्रिय परचियपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछ । ५. जानकारी गराउने दायित्व: परचिय नम्बर र परचियपत्रको लागि आवश्यक पर्ने वविरण उपलब्ध गराउने, परचिय नम्बर सहितको परचियपत्र लनि तथा परचियपत्रमा उल्लिखित वविरणमा हेरफेर भएमा वा कुनै कारणबाट प्रयोगमा आउन नसके भएमा सोको जानकारी स्थानीय अधिकारीलाई गराउने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिको हुनेछ । ६. परचिय नम्बर: (१) परचियपत्र प्रदान गर्ने क्रममा परचियपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिलाई नदोहोरि गरी महानिदेशकबाट राष्ट्रिय परचिय नम्बर प्रदान गरिनेछ । (२) परचिय नम्बर प्राप्त व्यक्तिको मृत्यु भएको वा कुनै कारणबाट त्यस्तो व्यक्तिको परचियपत्र रद्द भएको वा कायम नरहेको अवस्थामा समेत उपदफा (१) बमोजमिको परचिय नम्बर कायमै रहनेछ । (३) दफा ३ बमोजमि परचियपत्र लागू भएको जिल्लामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकका सन्तानको जन्मदस्ता गर्दा बखत स्थानीय पञ्जाकिाधिकारीले विभागबाट तोकिए बमोजमि परचिय नम्बर प्राप्त गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यस्तो परचिय नम्बर प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परचिय नम्बर प्रदान गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको जैविक वविरण आवश्यक पर्ने छैन । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाबालक राष्ट्रिय परचियपत्र प्रदान गर्नु पर्ने अवस्थामा तोकिए बमोजमिका वैयक्तिक तथा जैविक वविरण समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तर नाबालक राष्ट्रिय परचियपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि राष्ट्रिय परचियपत्र लाँदा पुन: जैविक वविरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) परचिय नम्बर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७. परचियपत्र प्राप्त गर्न नविदन दनि पर्ने: (१) दफा ३ बमोजमि परचियपत्र लागू भएको जिल्लामा बसोबास गर्ने र त्यसरी परचियपत्र लागू हुँदा बखत सोह्र वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले सो जिल्लामा परचियपत्र लागू भएको मितिले दुई वर्षभित्र र परचियपत्र लागू भएपछि सोह्र वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिले उमेर पुगेको मितिले दुई वर्षभित्र परचियपत्र प्राप्त गर्नका लागि स्थानीय अधिकारी समक्ष नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि व्यक्तिले परचिय नम्बर प्राप्त गरेको भए त्यस्तो परचिय नम्बर र परचिय नम्बर प्राप्त नगरेको भए सोही व्यहोरा खुलाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले नविदन दनि व्यक्तिको स्पष्ट मुखाकृति देखि गरी वदियुतीय (डजिटल) तस्वीर, दुवै हातका दश औंलाको वदियुतीय छाप, आँखाको नानी (आइरसि), हस्ताक्षर लगायतका तोकिए बमोजमिका वैयक्तिक तथा जैविक वविरण लनि पर्नेछ । तर जैविक वविरणहरू सङ्कलन गर्दा कुनै वा सबै औंला नभएका व्यक्तिका हकमा सो व्यहोराको कैफियत जनाई सम्भव भएसम्मका जैविक वविरण लडिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र परचियपत्रका लागि नविदन नदनि व्यक्तिले सो अवधिपछि परचियपत्र माग गरी नविदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले तोकिए बमोजमिको वलिम्ब दस्तुर समेत बुझाउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि दनि नविदनको ढाँचा तथा नविदन साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातको वविरण तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि नविदन दाँदा तोकिए बमोजमि वदियुतीय ढाँचामा समेत दनि सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ८. नविदन उपर छानबनि गर्ने: (१) दफा ७ बमोजमि पर्न आएको नविदनको आधारमा स्थानीय अधिकारीले आवश्यक छानबनि गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थानीय अधिकारीले आवश्यक छानबनिको क्रममा कुनै थप कागजात वा वविरण आवश्यक भएमा नविदकसँग त्यस्तो कागजात वा वविरण माग गर्न तथा थप छानबनि गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि स्थानीय अधिकारीले गरेको छानबनिबाट नविदक परचियपत्र प्राप्त गर्न योग्य भएमा यस ऐन बमोजमि आवश्यक पर्ने वैयक्तिक र जैविक वविरण प्राप्त भएपछि परचियपत्र उपलब्ध गराउनका लागि विभाग समक्ष सफारिस गर्नेछ । ९. परचियपत्र प्रदान गर्ने: (१) दफा ७ बमोजमि प्राप्त नविदन तथा दफा ८ बमोजमि परचियपत्र उपलब्ध गराउनका लागि सफारिस भएका व्यक्तिको नविदन सहितको वविरण अभिलेख राख्ने तथा प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय अधिकारीले विभागमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त वविरणको अभिलेख कायम गरी महानिदेशकले जैविक वविरण, वदियुतीय चप्सि र सुरक्षण सहितको स्मार्टकार्ड प्रवधिमा आधारित राष्ट्रिय परचियपत्र जारी गर्नेछ । (३) परचियपत्रको दृश्य भागमा सम्बन्धित व्यक्तिको देहायका वविरण देखि गरी उल्लेख गरिनेछ:- । (क) नाम, थर, । (ख) जन्ममिति, । (ग) लङ्गि, । (घ) राष्ट्रियता, ।

(ङ) परचिय नम्बर, । (च) फोटो, । (छ) परचियपत्र जारी मतिरि जारी गर्ने अधिकारी, । (ज) स्थायी ठेगाना, । (झ) नागरिकताको कसिमि र नागरिकता नम्बर

(नागरिकिताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा) । (४) परिचयपत्र प्राप्त गर्न नविदन दनि नेपाली नागरिकिता प्राप्त व्यक्तिलाई नागरिकिताको आधारमा र नागरिकिता प्राप्त नगरेको तर नेपाली नागरिकिता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिलाई तोकिए बमोजमिका प्रमाणको आधारमा परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ । (५) नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि संलग्न गर्नु पर्ने विवरण, परिचयपत्रको ढाँचा लगायतका अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. परिचयपत्रको मान्यता र प्रयोग: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिचयपत्र लागू भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको निकाय, संस्था तथा नजी किषेत्रबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सेवा सुविधाको माग गर्दा परिचयपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । तर परिचय नम्बरको आधारमा नजिको विवरण हेर्न मिल्ने अवस्थामा परिचयपत्र नभए पनि परिचय नम्बरको आधारमा त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ । (२) परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणको रुपमा मान्यता दिइनेछ । (३) सरकारी तथा नजी संस्थाले कुनै सेवा दनिको लागि कुनै परिचयपत्र जारी गरेको वा सोको लागि कुनै परिचयपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो परिचयपत्रको सट्टा यस ऐन बमोजमिको परिचय नम्बर वा परिचयपत्रलाई उपयोग गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परिचय नम्बर वा परिचयपत्र उपयोग गर्ने प्रयोजनको लागि सरकारी तथा नजी संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी यस ऐन बमोजमि सङ्कलन भएको विवरणमध्ये तोकिए बमोजमिका विवरणमा त्यस्तो संस्थालाई तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई मन्त्रालयले पहुँच उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (५) प्रचलित कानून बमोजमि कुनै प्रयोजनको लागि जारी भएका परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रमा समावेश हुने विवरण यस ऐन बमोजमि राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश भइसकेपछि त्यस्ता परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै हुन सक्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ । (६) परिचयपत्रको मान्यता र प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. अभिलेख राख्ने: (१) यस ऐन बमोजमि प्रदान गरिने परिचयपत्रको वदियुतीय चीप्स र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा परिचयपत्र वा परिचय नम्बर प्रदान गरिएको व्यक्तिको देहाय बमोजमिको विवरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछ:- । (क) नाम, थर, । (ख) जन्म मिति, । (ग) लङ्गि, । (घ) राष्ट्रियता, । (ङ) राष्ट्रिय परिचय नम्बर, । (च) परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, । (छ) फोटो, । (ज) ठेगाना (स्थायी र अस्थायी), । (झ) नागरिकिताको कसिमि र नागरिकिता नम्बर (नागरिकिताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा), । (ञ) जैविक विवरण, । (ट) बाबु, आमाको नाम, । (ठ) बाजे, बज्यैको नाम, । (ड) पति वा पत्नीको नाम, । (ढ) तोकिए बमोजमिका अन्य विवरण ।

(ङ) राष्ट्रिय परिचय नम्बर, । (च) परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, । (छ) फोटो, । (ज) ठेगाना (स्थायी र अस्थायी), । (झ) नागरिकिताको कसिमि र नागरिकिता नम्बर (नागरिकिताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा), । (ञ) जैविक विवरण, । (ट) बाबु, आमाको नाम, । (ठ) बाजे, बज्यैको नाम, । (ड) पति वा पत्नीको नाम, । (ढ) तोकिए बमोजमिका अन्य विवरण । (२) परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण अद्यावधिक गर्ने र त्यसको आधारमा अद्यावधिक परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. विवरण सच्याउन सक्ने: (१) परिचयपत्रमा उल्लिखित विवरणमा कुनै त्रुटि भएमा वा विवरण थपघट गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो विवरण सच्याउन वा थपघट गर्न तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदनको आधारमा विवरण सच्याउन सकिनेछ । (३) यस दफा बमोजमि विवरण सच्याउँदा परिचय नम्बर परिवर्तन हुने छैन । १३. परिचयपत्र रद्द गर्ने: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले देहायको कुनै अवस्थामा परिचयपत्र रद्द गर्न सक्नेछ:- । (क) दफा ४ बमोजमि योग्यता नपुगेको व्यक्तिले परिचयपत्र लिएमा, । (ख) झुट्टा विवरण पेश गरी परिचयपत्र लिएमा, । (ग) वदिशी नागरिकले यस ऐन विपरीत परिचयपत्र लिएमा, । (घ) परिचयपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपालको नागरिक नरहेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि परिचयपत्र रद्द गर्ने नर्णय उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो नर्णयको जानकारी पाएको मतिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । १४. परिचयपत्र कायम नरहने: (१) परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृतकको परिचयपत्र कायम रहने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि परिचयपत्र कायम नरहेको अवस्थामा सोको अभिलेख अद्यावधिक गरी तथ्याङ्क भण्डार तथा अभिलेखमा रहेको मृतकको विवरण सुरक्षित राखिनेछ । १५. छानबनिको अभिलेखीकरण: (१) कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको परिचयपत्र दफा १३ बमोजमि रद्द गर्ने कारबाही प्रारम्भ भएकोमा कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म परिचयपत्रको प्रयोग गर्न नपाइने गरी कारबाहीको क्रममा रहेको व्यहोरा विभागले सम्बन्धित व्यक्तिको परिचयपत्र सम्बन्धी वदियुतीय अभिलेखमा जनाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कारबाहीबाट परिचयपत्र कायम हुने देखिएमा सो छानबनिको अभिलेख तथ्याङ्क भण्डारमा मात्र रहने व्यवस्था मिलाइनेछ । १६. प्रतिलिपि सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजमि लिएको परिचयपत्र हराएमा, नासिएमा, काम नलाग्ने भएमा, परिचयपत्रको दृश्य भागमा रहेको विवरण परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा वा अन्य कारणबाट परिचयपत्रको प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा सोको प्रतिलिपिलिनि सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष नविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा र सो सम्बन्धमा छानबनि गर्दा व्यहोरा साँचो ठहरिएमा स्थानीय अधिकारीले सफारसि सहित विभागमा पठाउनु पर्नेछ र विभागले सोको अभिलेख जनाई तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई नजिलाई परिचयपत्रको प्रतिलिपि प्रदान गर्नेछ । (३) परिचयपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

तोकए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । पञ्जीकरण सम्बन्धी व्यवस्था ।

१७. पञ्जिकाधिकारी: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि विभागको महानिदेशक केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारी (रजिष्ट्रार) को रुपमा रहनेछ । (२) प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कामकाज गर्न अधिकार प्राप्त कर्मचारी, वदिशस्थिति नेपाली नथिगमा पञ्जीकरण सम्बन्धी कार्य गर्न तोकिएको अधिकृत तथा महानिदेशकले तोकैका अन्य पदाधिकारीले केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारीको मातहतमा रहने गरी स्थानीय पञ्जिकाधिकारी (रजिष्ट्रार) को रुपमा कार्य गर्नु पर्नेछ । (३) पञ्जीकरण व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वडा कार्यालय तथा मन्त्रालयले तोकदिएका अन्य कार्यालयले स्थानीय पञ्जीकरण कार्यालयको रुपमा कार्य गर्नेछ । १८. व्यक्तगित घटनाको सूचना: (१) देहायको अवस्थामा देहायका व्यक्तिले व्यक्तगित घटना दर्ता गराउनको लागि त्यस्तो घटना घटेको पैतीस दिनभित्र तोकिए बमोजमिको फाराम भरी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना गर्नु पर्नेछ:- । (क) जन्मको सूचना बाबु वा आमाले र नजिहरुको अनुपस्थितिमा परिवारको अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले, । (ख) मृत्युको सूचना बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा वा छोरीले र नजिहरुको अनुपस्थितिमा परिवारको अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले, । (ग) विवाहको सूचना पति पत्नी दुवैले, । (घ) सम्बन्ध वच्छेदको सूचना सम्बन्ध वच्छेद भएका सम्बन्धति व्यक्तमिध्ये कुनै एकले, । (ङ) बसाइँ सराइको सूचना परिवारको अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले । (२) व्यक्तगित घटना नेपालबाहिर घटेको भए उपदफा (१) बमोजमि सूचना दनिु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति नथिगमा वा नेपाल आएपछि पैतीस दिनभित्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना दनिु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि व्यक्तगित घटनाको सूचना दनिु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना दर्ता गराउनको लागि कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारेसनामा दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि व्यक्तगित घटनाको सूचना दनिु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले नभएको अवस्थामा तोकिए बमोजमिको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना दनिु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि व्यक्तगित घटनाको सूचना ददि तोकिए बमोजमि वदियुतीय माध्यमबाट दनि व्यवस्था मलिउन सक्नेछ । १९. व्यक्तगित घटना दर्ता गर्ने: (१) दफा १८ बमोजमिको सूचना प्राप्त हुनासाथ स्थानीय पञ्जिकाधिकारी वा नथिगको अधिकार प्राप्त कर्मचारीले देहाय बमोजमि गरी त्यस्तो घटना सम्बन्धति दर्ता कतिबमा दर्ता गर्नेछ:- । (क) सूचना दनि आउने व्यक्तिले भरेको फाराम ठीक छ छैन जाँच ठीक नभए ठीक गर्न लगाई, र । (ख) सूचना गर्न आउने व्यक्तिले लेखपढ गर्न नजान्ने भए नजिले भने बमोजमि आफैले फाराम भरी वा भर्न लगाई पढी बाची नजिको ल्यापचे सहीछाप । गराई । (२) सम्बन्ध वच्छेदको सूचना दर्ता गर्दा सो सम्बन्धमा अदालतबाट भएको नरिणय समेत हेरी दर्ता गर्नु पर्नेछ । (३) दफा १८ को उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको म्याद नाघे पछि व्यक्तगित घटनाको दर्ता गराउन आएमा तोकिए बमोजमिको वलिम्ब शुल्क लई त्यस्तो व्यक्तगित घटना दर्ता गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि व्यक्तगित घटना दर्ता भएपछि स्थानीय पञ्जिकाधिकारी वा नथिगले सोको वविरण वभिग समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त वविरणको आधारमा वभिगले सम्बन्धति व्यक्तिको वैयक्तिकि अभलिखमा वविरण अद्यावधकि गर्नु पर्नेछ । (६) नेपालमा रहेको वदिशीको कुनै व्यक्तगित घटना दर्ता गर्नु पर्ने भएमा तोकिए बमोजमिको प्रमाण सहति आफू बसोबास गरेको स्थानको स्थानीय पञ्जिकाधिकारी समक्ष सूचना गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि सूचना गर्दा नेपालमा कूटनीतिकि नथिग रहेको वदिशी नागरिकिको हकमा सम्बन्धति कूटनीतिकि नथिगको सफिरसि समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (६) बमोजमि सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो वदिशीको व्यक्तगित घटना दर्ता गर्नु पर्नेछ । (९) नेपालमा रहेका वदिशीको व्यक्तगित घटनाको सूचना दनि तथा व्यक्तगित घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. प्रमाणपत्र दनि: (१) दफा १९ बमोजमि व्यक्तगित घटनाको सूचना दर्ता भएपछि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले दफा १८ को उपदफा (१) बमोजमिका व्यक्तिलाई व्यक्तगित घटना दर्ताको प्रमाणपत्र दनिछ । (२) दफा ३ बमोजमि परिचयपत्र लागू भएको जिल्लामा बसोबास गर्ने व्यक्तिको मृत्यु दर्ता बाहेक अन्य व्यक्तगित घटना दर्ता गर्दा यस ऐन बमोजमि परिचय नम्बर प्राप्त भएपछि मात्र त्यस्तो व्यक्तगित घटना दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि व्यक्तगित घटनाको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. दर्ता गर्न तथा प्रमाणपत्र दनि नहुने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलति कानून बमोजमि स्वतः बदर हुने विवाह लगायतका व्यक्तगित घटनाको दर्ता गर्न तथा सोको प्रमाणपत्र दनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि व्यक्तगित घटना दर्ता गर्न ल्याएमा सो घटनाको छुट्टै अभलिख राखी सो सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही गर्न सम्बन्धति नकिय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले स्वतः बदर हुने विवाहको परिणामबाट जन्मएका शशिको जन्म दर्ता गर्नु पर्ने वषियलाई प्रतकिल असर पार्ने छैन । २२. दर्ताको प्रमाणपत्रको नक्कल दनि सक्ने: (१) दफा २० बमोजमि प्रदान गरिएको दर्ताको प्रमाणपत्र हराएमा वा कुनै प्रकारले नष्ट भएमा वा प्रयोगमा आउन नसक्ने कुरा प्रमाणति भएमा सरोकारवाला व्यक्तिले सम्बन्धति स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा नविदन दनिु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदनको व्यहोरा मनासबि देखेमा सम्बन्धति स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले तोकिएका दस्तुर लई दर्ताको प्रमाणपत्रको नक्कल दनिछ । २३. परिवारको लगत तयार गर्न कर्मचारी खटाउन सक्ने: (१) व्यक्तगित घटना दर्ता गर्ने तथा नागरिकि अभलिख तयार गर्ने प्रयोजनको लागि लगत तयार पार्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले सो

कामको लागि कर्मचारी खटाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खटाएको कर्मचारीले मागेको वविरण वा सोधपिेको प्रश्नावलीको जवाफ दनुि सम्बन्धति व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

२४. दर्ताको मान्यता: दफा २० बमोजमि प्रदान गरिएको दर्ताको प्रमाणपत्र व्यक्तगित घटना भएको प्रमाण हुनेछ । त्यस्तो प्रमाण कुनै पनकिर्यालय र अदालतमा पेश गर्न तथा वैयक्तिकि कारोबारमा प्रयोग सक्निछ । तर कुनै व्यक्तिलै झुट्टा वविरण दाखलि गरी दर्ताको प्रमाणपत्र लिएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणति भएमा स्थानीय अधिकारीबाट त्यस्तो दर्ताको प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ । २५. वविरण सच्याउन सक्ने: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । (१) कुनै व्यक्तगित घटना दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखति नाम, थर, उमेर वा अन्य वविरण सच्याउनु परेमा सम्बन्धति व्यक्तलि एक पटक स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको दरखास्त प्राप्त हुन आएपछि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले सो सम्बन्धमा छानबनि गरी उपयुक्त देखिएमा दर्ता कतिाब र दर्ताको प्रमाणपत्र रहेको उमेर, नाम, थर वा अन्य वविरण केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । एक पटक सच्याई दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको वविरण सच्याएको जानकारी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले वभागलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त वविरणको आधारमा वभागले सम्बन्धति व्यक्तिको परिचय नम्बर रहेकोमा सो परिचय नम्बरमा रहेको त्यस्तो व्यक्तिको वविरण समेत सो वविरण सच्याउनु पर्नेछ । (४) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजमिको दर्ता कतिाबमा र प्रदान गरिएको दर्ताको प्रमाणपत्रमा रहेको कुनै व्यक्तिको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । वविरण एकपटक भन्दा बढी सच्याउन पाइने छैन । २६. व्यक्तगित घटना दर्ता कतिाब नरीक्षण गर्न सक्नि: सम्बन्धति व्यक्तलि सम्बन्धति स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा रहेको व्यक्तगित घटना तथा नागरिकि अभिलेख दर्ता कतिाब हेर्न चाहेमा तोकिएको दस्तुर लई सम्बन्धति पञ्जिकाधिकारीले दर्ता कतिाब हेर्न दनुि पर्नेछ । २७. वविरण पठाउनु पर्ने: (१) स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले प्रत्येक महिना दर्ता भएको व्यक्तगित घटनाको वविरण केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारी तथा प्रदेश सरकारको सम्बन्धति नकिया समक्ष यथाशीघ्र पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको वविरणको आधारमा केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारी तथा प्रदेश सरकारको सम्बन्धति नकियाले अभिलेख अद्यावधकि गरी वार्षिकि प्रतविदन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २८. सहयोग गर्नु पर्ने: (१) यो ऐन बमोजमि दर्ता गराउनु पर्ने व्यक्तगित घटना भएको थाहा पाएमा सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिका वा वडा कार्यालयले सम्बन्धति व्यक्तलि सम्झाई बुझाई त्यस्तो घटनाको सूचना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि गर्नु पर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी कामको सलिसलामा खटाएका कर्मचारी वा पञ्जिकाधिकारीलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धति गाउँपालिका तथा नगरपालिका र स्थानीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने नकियाको कर्तव्य हुनेछ ।

२९. घटना दर्ता सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: (१) प्रचलति कानून बमोजमि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने व्यक्तलि सम्बन्धति स्थानीय पञ्जिकाधिकारी समक्ष सोको सूचना दर्ता गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिको मृत बच्चा जन्मिएको वा बच्चा जन्मनिसाथ मृत्यु भएकोमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारी समक्ष सोको सूचना दर्ता गराउन सक्निछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि परेको सूचना दर्ता गर्ने तथा सो बमोजमिको घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र दनि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । वदियुतीय तथ्याङ्क भण्डार व्यवस्थापन । ३०. वदियुतीय तथ्याङ्क भण्डार स्थापना गर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि सङ्कलन गरिएका वैयक्तिकि तथा जैवकि वविरणहरूको एकीकृत भण्डार तथा उपयोग गर्न केन्द्रीय वदियुतीय तथ्याङ्क भण्डार रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको तथ्याङ्क भण्डार र वभिन्नि सरकारी कार्यालय तथा नकियाहरूमा रहेका तथ्याङ्क भण्डारबीच सम्पर्क (लडिक) को व्यवस्था गरनिछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको तथ्याङ्क भण्डारमा प्रचलति कानून बमोजमि प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको वविरणलाई आबद्ध (लडिक) गर्न सक्निछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि भण्डारण भएको तथ्याङ्कलाई वभागमा तथा नेपाल सरकारले तोकेको सरकारी डाटा केन्द्रमा समेत अतरिक्त्त भण्डारण (ब्याक अप) को व्यवस्था गरनिछ । (५) यस दफा बमोजमि तथ्याङ्क भण्डारमा वविरणको प्रवर्षिटि, अतरिक्त्त भण्डारण, तथ्याङ्क संशोधन तथा प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३१. अन्य नकियाले सङ्कलन गरेको वविरण प्रयोग गर्न सक्नि: यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत प्रचलति कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त नकियाले सङ्कलन गरेको व्यक्तिको वैयक्तिकि वा जैवकि वविरण, वदियुतीय स्वरूपमा रहेका वविरण र तथ्याङ्क परिचयपत्र प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको नरिणयानुसार वभागले प्रयोग गर्न सक्नेछ । ३२. वविरण अद्यावधकि गर्ने: (१) वभागले देहायको आधारमा तथ्याङ्क भण्डारलाई अद्यावधकि गर्न सक्नेछ:- । (क) यस ऐन तथा प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता भएका व्यक्तगित घटनाहरू, । (ख) तोकिए बमोजमि सम्बन्धति कार्यालय वा नकियाबाट प्राप्त वविरण । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि दफा ३ बमोजमि परिचयपत्र लागू भएको जिल्लाको हकमा व्यक्तगित घटना दर्ता भएको आधारमा तथ्याङ्क भण्डारमा भएको त्यस्तो व्यक्तिको वविरण स्वतः अद्यावधकि हुनेछ । (३) परिचयपत्र लागू नभएको जिल्लाको हकमा व्यक्तगित घटना दर्ता भई कायम रहेको वविरणलाई वदियुतीय माध्यमबाट अभिलेख गरनिछ र त्यस्तो अभिलेखलाई तथ्याङ्क भण्डारसँग आबद्ध (लडिक) गरी वविरण अद्यावधकि गरनिछ । (४) तथ्याङ्क भण्डारमा रहेको वविरण अद्यावधकि गर्दा जुन व्यक्तिको वविरण अद्यावधकि

गरनु पर्ने हो सोही व्यक्तिको परिचय नम्बरको आधारमा अद्यावधिक गरिनेछ । (५) कुनै व्यक्तिले दर्ता गराएको विवरणको सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएमा विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डारमा भएको विवरणलाई मुख्य आधार मानिनेछ ।

३३. जैविक तथा वैयक्तिक विवरण गोप्य रहने: (१) तथ्याङ्क भण्डारमा रहेको व्यक्तिको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण गोप्य राखिनेछ र दफा ३४ बमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै निकायलाई उपलब्ध गराइने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको प्रयोजनको लागि तथ्याङ्क भण्डारमा रहेका व्यक्तिको विवरण विभागले गोप्य रूपमा रूजु (भेरफिकिसन), भडान (डिडिप्लिकिसन) र पहिचान (आइडेन्टिफिकेशन) गरी सोको परिणाम कानून बमोजिम सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन:- । (क) कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले माग गरेमा, । (ख) अदालतले माग गरेमा, । (ग) सम्बन्धित व्यक्तिले माग गरेमा । ३४. तथ्याङ्क भण्डारको पहुँच तथा उपयोग: (१) सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नको नमिति नेपाल सरकारले तोकेको निकायले विभागमा रहेको तथ्याङ्क तथा विवरणलाई व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहने गरी आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सक्नेछ । (२) व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहने गरी सरकारी निकाय तथा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेका संस्थालाई विभागमा रहेको तथ्याङ्क तथा विवरण तोकिए बमोजिम उपयोग गर्न दिने सकिनेछ । (३) प्रचलित कानून बमोजिम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायले सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण यकनि (भेरफिकेशन) गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो निकायलाई विभागमा रहेको तथ्याङ्कमा तोकिए बमोजिम नियन्त्रित पहुँच दिने सकिनेछ । (४) यस ऐन बमोजिम सङ्कलन तथा भण्डारण गरिएका तथ्याङ्क एवं विवरणमा अन्य निकायको पहुँच रहन सक्ने वा त्यस्तो तथ्याङ्क वा विवरण अन्य निकायले उपयोग गर्न सक्ने सीमा दफा ३३ को प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ३५. तथ्याङ्क भण्डारको सुरक्षा: (१) तथ्याङ्क भण्डारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नको लागि देहाय बमोजिमको एक तथ्याङ्क सुरक्षा समिति रहनेछ:- । (क) मन्त्रालयको सचिव - अध्यक्ष । (ख) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय - सदस्य । (ग) महानिदेशक - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिमको तथ्याङ्क सुरक्षा समितिले तथ्याङ्क भण्डारमा रहेका व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण यस ऐनको प्रयोजनको लागि एकै पटक प्राप्त गरनु पर्ने अवस्था आएमा सो समितिको सबै सदस्यको अनिवार्य उपस्थितिमा तथ्याङ्कको प्राप्त गरनु पर्नेछ । (३) विपद् परेको वा प्रणालीमा आएको प्रावधिक गडबडीको परिणाम स्वरूप विभागमा रहेको प्राथमिक तथ्याङ्क भण्डारबाट नियमि कार्य सम्पादन हुन नसकेमा उपदफा (१) बमोजिमको तथ्याङ्क सुरक्षा समितिले विभाग वा सरकारी डाटा केन्द्रमा रहेको अतिरिक्त तथ्याङ्क भण्डारण (ब्याकअप) बाट कार्य सुचारु गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको तथ्याङ्क सुरक्षा समितिले परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन प्रणालीमा तथ्याङ्क भण्डारको सुरक्षण, व्यक्तिको घटना दर्ता अभिलेखको सुरक्षण, परिचयपत्रको सुरक्षण, नेटवर्क स्तरमा अपनाइने सुरक्षण, एप्लिकेशन स्तरमा अपनाइने सुरक्षण लगायतका प्रावधिक सुरक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन लगाउनेछ । (५) तथ्याङ्क भण्डारमा रहेको कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणमा कुनै निकाय वा व्यक्तिले पहुँच प्राप्त गरेको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिए बमोजिम हेर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नु पर्नेछ । समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-५ । संस्थागत व्यवस्था । ३६. निर्देशन दिने सक्ने: नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुरक्षण लगायतका नीतिगत विषयहरूमा आवश्यक निर्णय गर्न तथा निर्देशन दिने सक्नेछ । ३७. समन्वय समिति: (१) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन एवं तथ्याङ्क भण्डारको पहुँच र उपयोग सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय कायम गर्न र परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण कार्यान्वयन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्नको लागि देहाय बमोजिमको एक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण समन्वय समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी - सदस्य । (ग) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने) - सदस्य । (घ) सहसचिव, मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने) - सदस्य । (ङ) सहसचिव, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने) - सदस्य । (च) सहसचिव, नेपाल सरकारको सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने) - सदस्य । (छ) सहसचिव, नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने) - सदस्य । (ज) सहसचिव, नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने) - सदस्य । (झ) महानिदेशक, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग - सदस्य । (ञ) महानिदेशक, सूचना प्रविधि विभाग - सदस्य । (ट) महानिदेशक - सदस्य-सचिव । (२) समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (३) समन्वय समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । ३८. समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन कार्यको समन्वय गर्ने, । (ख) विभागको काम कारबाहीको अनुगमन तथा सुपरविक्षण गर्ने, । (ग) परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, ।

(घ) तथ्याङ्क सुरक्षा समितिलि निर्धारण तथा अद्यावधकि गरेका सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने, । तर प्रणालीको सुरक्षाका लागि निर्धारण तथा अद्यावधकि गरिएका यस्ता सुरक्षण वधिहरू गोप्य रहनेछन् । (ङ) परचियपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीको स्तरोन्नति, कार्यक्षेत्र वसितार, प्रणालीको परिवर्तन, प्रणालीको समग्र व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सफिरासि गर्ने, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । ३९. राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग: (१) यस ऐन बमोजमि राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग रहनेछ । (२) नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार विभागले शाखा कार्यालय वा एकाइ स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ४०. महानिदेशक: (१) नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको अधिकृतले विभागको महानिदेशकको रुपमा काम गर्नेछ । (२) परचियपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुरक्षण, समन्वय र सुपरविक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी महानिदेशकको हुनेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त महानिदेशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरणका लागि निविदनहरू सङ्कलन गर्ने गराउने, । (ख) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरणका लागि दिइएका निविदन उपर छानबनि गरी पञ्जीकरण गर्ने तथा परचिय नम्बर र परचियपत्र जारी गर्ने, । (ग) तथ्याङ्क भण्डार एवं परचियपत्र तथा पञ्जीकरणसँग सम्बन्धित अभिलेखहरू सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा राख्नको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, । (घ) तथ्याङ्क भण्डार तथा सोसँग सम्बन्धित अभिलेखहरूको गोपनीयता कायम राख्ने । (ङ) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीसँग अन्य निकायहरूको तथ्याङ्क भण्डार तथा सूचना प्रवधि प्रणालीबीच सूचना आदान प्रदानको प्रबन्ध मिलाउने, । (च) विभागको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा विभागबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको समन्वय, अनुगमन, सुपरविक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने, । (छ) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणाली व्यवस्थापनको क्रममा सुरक्षा निकायको समन्वयमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था समेत मिलाई कार्य सम्पादन गर्ने गराउने, । (ज) नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (झ) नेपाल सरकारको स्वीकृत लिई परचियपत्र तथा पञ्जीकरण प्रवधिसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने, त्यस्ता निकाय वा सङ्घ संस्थासँग प्रवधिको विकास तथा क्षमता विकासका लागि आवश्यक सहयोग आदान प्रदान गर्ने, । (ञ) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, निर्देशन, कार्यवधि र मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, ।

(ट) नेपाल सरकार, समन्वय समिति र तथ्याङ्क सुरक्षा समितिलि समय समयमा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने । परिच्छेद-६ । कसुर र सजाय । ४१. कसुर र सजाय: (१) कसैले देहायको कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिनेछ:- । (क) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी अभिलेख तथा तथ्याङ्क भण्डारमा रहेको कुनै विवरण वा सूचनालाई नष्ट गर्ने, क्षति पुर्याउने, मेटाउने, हेरफेर गर्ने, काम नलाग्ने बनाउने, अनधिकृत व्यक्तिलाई दनि, गलत सूचना निर्माण गर्ने, तथ्याङ्क भण्डारको विवरण वा सूचना चोरी गर्ने वा नष्ट गर्ने उद्देश्यले तथ्याङ्क भण्डार, कम्प्युटर प्रणाली वा नेटवर्क संरचना लगायतका भौतिक पूर्वाधार, विद्युतीय तथ्याङ्क वा तथ्याङ्क प्रणालीमा क्षति पुर्याउने, । (ख) तथ्याङ्क भण्डार, सञ्चार नेटवर्क वा परचियपत्र छपाइमा प्रयोग भएको कुनै कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर सफ्टवेयर, कम्प्युटर प्रणाली वा नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोत सङ्केत (सोर्सकोड) चोरी गर्ने, क्षति पुर्याउने, नष्ट गर्ने वा अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गर्ने, । (ग) परचियपत्र तथा व्यक्तित्व घटना दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि झुट्टा विवरण पेश गर्ने वा त्यसको लागि गलत वा झुट्टा कागजात तयार गर्ने, । (घ) परचियपत्र तथा व्यक्तित्व घटना दर्ताको प्रमाणपत्रको नक्कल वा कर्ति गर्ने, । (ङ) यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि बाहेक तथ्याङ्क भण्डार, परचियपत्र तथा सम्बद्ध अभिलेखमा रहेको विवरणहरूको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, । (च) झुट्टा विवरण हो भन्ने स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै परचियपत्र तथा व्यक्तित्व घटना दर्ता प्रमाणपत्र दनि वा दनि लगाउने, । (छ) राष्ट्रिय परचियपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी विवरण सङ्कलन, प्रशोधन वा भण्डारण सम्बन्धी काम वा सेवा प्रवाह वा सो सम्बन्धी कार्यमा बाधा अवरोध पुर्याउने, । (ज) परचियपत्र तथा व्यक्तित्व घटना दर्ता प्रमाणपत्रमा भएको विवरण आफूखुशी थपघट गर्ने, केरमेट गर्ने वा सच्याउने, । (झ) झुट्टा विवरण दिई दफा ४७ बमोजमिको परचियपत्र लएमा वा त्यस्तो परचियपत्रको विवरण आफूखुशी थपघट गरेमा, केरमेट गरेमा वा सच्याएमा, । (ञ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम प्रतिकूलको अन्य कुनै कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई क्षति पुगेको बगि र बगि बमोजमिको जरिवाना असूल उपर गरी पाँच वर्ष देखि दश वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ङ) वा (च) बमोजमिको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमिको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजमि जालसाजी वा कर्ति गरे बापत हुने सजायमा थप पच्चीस प्रतिशत सजाय हुनेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (छ), (ज), (झ) वा (ञ) बमोजमिको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोजमिको कुनै कसुर गर्न सघाउने वा अन्य कुनै व्यहोरा ले मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । ४२. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) दफा ४१ को उपदफा (१) को (छ), (ज), (झ) वा (ञ) बमोजमिका मुद्दाको सुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारीलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित मुद्दा बाहेक यस ऐन बमोजमिका अन्य मुद्दाको सुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति जलिला अदालतलाई हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्रमुख जलिला अधिकारीले सुरु कारबाही र कनिरा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सम्बन्धति जलिला अदालतमा र उपदफा (२) बमोजमि जलिला अदालतले सुरु कारबाही र कनिरा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सम्बन्धति उच्च अदालतमा लाग्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि पुनरावेदन गर्दा नर्णय भएको पैतीस दिन भित्रि गर्नु पर्नेछ । ४३. संक्षिप्त कार्यवधि अपनाउने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही गर्दा प्रमुख जलिला अधिकारीले संक्षिप्त कार्यवधि ऐन, २०२८ अनुसारको कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । ४४. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र सो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । परिच्छेद-७ । विधि । ४५. विवरण सङ्कलन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण: विभागले आफ्नो शाखा कार्यालय वा एकाइ वा स्थानीय अधिकारीबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि नागरिका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणहरू सङ्कलन गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । ४६. शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था: मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापनको लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ४७. छुट्टै परिचयपत्र जारी गर्न सकिने: (१) गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा तोकिएको अवधिभन्दा बढी बसोबास गर्ने अन्य वदेशीलाई तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा अवधितोकी अस्थायी प्रकृतिको छुट्टै परिचयपत्र जारी गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अन्य वदेशीलाई परिचयपत्र प्रदान गर्दा नेपालमा कूटनीतिक नयिग रहेको वदेशीको हकमा सम्बन्धति कूटनीतिक नयिगको सफारसि समेतलाई आधार मानिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको परिचयपत्र दिन, नवीकरण गर्ने, उपयोग गर्ने तथा रद्द गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४८. एकीकृत प्रणाली अवलम्बन गरिने: यो ऐन बमोजमि व्यक्तिगत घटना दर्ता र परिचयपत्र तथा परिचय नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धमा एकीकृत प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । ४९. अधिकार प्रत्यायोजन: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि महानर्देशकलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही वा सबै अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कार्यालय प्रमुख भई काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ । ५०. नयिम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ ।